

한전KDN(주) 상임감사 통 보

제 목 근로자파견사업 허가기간 관리 소홀

소 관 부 서 □□□□□(♣♣♣)

조 치 부 서 □□□□□(♣♣♣)

구 분 계약관리(계약관리)

내 용

1. 업무 개요

♣♣♣는 시스템 개발, 운영 및 유지보수 업무를 위해 인력지원 계약을 체결하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제7조(근로자파견사업의 허가) ①항에 “근로자파견사업을 하려는 자는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관의 허가(근로자파견사업 허가증)를 받아야 한다.”라고 정하고 있으며, 이에 따라 인력지원 입찰공고를 할 때 근로자파견사업 허가를 득하고 허가기간이 유효한 업체여야 함을 입찰참가신청 자격요건으로 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♣♣♣는 [표1]의 인력지원 계약을 체결할 당시 ◁◁◁◁◁(주)의 근로자파견사업 허가가 유효함을 확인하였으나, ◁◁◁◁◁(주)의 근로자파견사업 허가기간은 계약기간보다 짧았고, ◁◁◁◁◁(주)는 계약기간 종료 전에 근로자파견사업

♣♣♣는 위 사실을 인지하고 사업부서에서 의뢰한 (주)♥♥♥♥♥와 양도·양수
변경 계약을 시행하였으나, ◁◁◁◁◁◁(주)의 근로자파견사업 허가기간 종료
후에 변경 계약을 체결하였다.

계약명	계약기간	◁◁◁◁◁(주) 근로자파견 허가기간	(주)♥♥♥♥♥와 변경계약 일자
'○○년  인력지원	'○○.○○.○○.~ '○○.○○.○○.	'○○.○○.○○.~ '○○.○○.○○.	'○○.○○.○○.
 인력지원	'○○.○○.○○.~ '○○.○○.○○.		'○○.○○.○○.
 인력지원	'○○.○○.○○.~ '○○.○○.○○.		'○○.○○.○○.

관계부서 의견

조치할 사항

– 7 –